劳动合同审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：协议当事人
- 使用场景：劳动合同
- 合同类型：劳动合同
- 总体可签署性：建议修改后签署
- 风险主题数（聚合后）：11
- 规则级审查命中数：11
- 重大风险数量：3
- 中等风险数量：5
- 低风险数量：3
- 需要真正修改的风险数：8
- 优先处理风险：3
- 建议处理风险：5
- 可选优化数：3
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：2

审查覆盖统计

- 已覆盖：6 项
- 部分覆盖：3 项
- 缺失：7 项
- 风险条款：1 项
- 不适用：2 项
- 待核验：1 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：20 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

• 工资标准与支付：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：工资金额或可计算标准、工资支付日期、工资支付方式。 重要性：工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-93b88ef526e2；关键证据：[EV-4b0d2074307ccc46] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：工资金额或可计算标准]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：工资金额或可计算标准。；[EV-7122723aba8f74ef] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：工资支付日期]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：工资支付日期。；[EV-f0bf44e1d70b67ce] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：工资支付方式]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：工资支付方式。
• 社会保险缴纳：优先处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：用人单位依法办理参保并缴费。 重要性：用人单位依法办理参保并缴费尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-efc39711ece7；关键证据：[EV-2884cfbff82926be] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：用人单位依法办理参保并缴费]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：用人单位依法办理参保并缴费。
• 离职竞业期限及补偿：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：离职竞业限制期限、离职后按月经济补偿的金额或计算标准。 重要性：离职竞业限制期限；离职后按月经济补偿的金额或计算标准尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-877602a81e29；关键证据：[EV-c278e13b04d2fedc] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：离职竞业限制期限]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：离职竞业限制期限。；[EV-f1

73b034ac7b9639] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：离职后按月经济补偿的金额或计算标准]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
• 经济补偿及结算：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。另有基础义务约定：“上述经济补偿金按照乙方解除劳动合同前十二个月平均工资18000元/月计算。”；该正向约定不能消除上述不利条款的冲突。 重要性：需核对经济补偿及结算的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
证据包ID：EB-e797a985450f；关键证据：[SYN-0d26a4fb77b1f2bd645f]
3、关于经济补偿金按以下第（2）条的约定执行：
[支持：经济补偿及结算存在直接不利约定]：(1)双方确认，甲方无需支付乙方经济补偿金。；[EV-de3b26366e3ae5eb]
3、关于经济补偿金按以下第（2）条的约定执行：
[支持：经济补偿及结算存在直接不利约定]：(1)双方确认，甲方无需支付乙方经济补偿金。
• 用工主体与劳动者身份：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：用人单位住所。
重要性：用人单位住所尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-3ac3e194867e；关键证据：[SYN-b21fd9e569794ebf890d] 乙方（签字）：张明远
[支持：劳动者姓名与身份证明]：乙方（签字）：张明远 委托代理人（签章）：李建国 身份证号：110101199205168637 2026年9月25日 2026年9月25日；[SYN-77ae210d6fa985e3669b] 全文
[支持：用人单位名称]：解除或终止劳动合同协议书 甲方：北京华诚智能科技有限公司（用人单位）
乙方：张明远（职工姓名）
甲乙双方于2021年4月15日签订了劳动合同，合同期限至2027年4月14日。；[SYN-8c280d4452d5311df3e5]
甲方（签章）：北京华诚智能科技有限公司
[支持：用人单位名称]：甲方（签章）：北京华诚智能科技有限公司；[EV-3fb637677f620aff] 乙方（签字）：张明远
[支持：劳动者姓名与身份证明]：乙方（签字）：张明远 委托代理人（签章）：李建国 身份证号：110101199205168637 2026年9月25日 2026年9月25日；[EV-769d20a203843e42] 全文 [支持：用人单位名称]：解除或终止劳动合同协议书 甲方：北京华诚智能科技有限公司（用人单位） 乙方：张明远（职工姓名）
甲乙双方于2021年4月15日签订了劳动合同，合同期限至2027年4月14日。；[EV-e84e040abef296bb] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：用人单位住所]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：用人单位住所。
• 合同期限：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：期限类型、生效或起始日期。 重要性：期限类型；生效或起始日期尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-b239367afed1；关键证据：[SYN-b50d2adddfe64b5618c3] 全文
[支持：终止日期]：解除或终止劳动合同协议书 甲方：北京华诚智能科技有限公司（用人单位） 乙方：张明远（职工姓名）
甲乙双方于2021年4月15日签订了劳动合同，合同期限至2027年4月14日。；[EV-0ae7d070ce8ebc68] 全文
[支持：终止日期]：解除或终止劳动合同协议书 甲方：北京华诚智能科技有限公司（用人单位） 乙方：张明远（职工姓名）
甲乙双方于2021年4月15日签订了劳动合同，合同期限至2027年4月14日。；[EV-16cd4182a76cbeef] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：期限类型]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：期限类型。；[EV-77e88e4b8f78c875] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：生效或起始日期]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：生效或起始日期。
• 劳动保护与职业危害：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：劳动防护和安全培训。
重要性：劳动防护和安全培训尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-2c2ccb85d80c；关键证据：[EV-0cf18defccae7eb3] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：劳动防护和安全培训]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：劳动防护和安全培训。
• 竞业人员及秘密接触范围：建议处理。 严重程度：中等风险。
核心问题：仍需补足：明确约定竞业业务范围、明确约定竞业地域范围。 重要性：明确约定竞业业务范围；明确约定竞业地域范围尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-fc722d0390d3；关键证据：[SYN-8f3a8e58a9026300d9a9] （2） [支持：人员范围及实际接触秘密]：（2）乙方在劳动关系存续期间知悉的甲方商业秘密、技术资料、客户信息、经营数据等信息，在劳动合同解除后仍负有保密义务，保密期限为永久。；[EV-98d9900ed97c304e] （2） [支持：人员范围及实际接触秘密]：（2）乙方在劳动关系存续期间知悉的甲方商业秘密、技术资料、客户信息、经营数据等信息，在劳动合同解除后仍负有保密义务，保密期限为永久。；[EV-753ae3ff93ae5b6e] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：明确约定竞业业务范围]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：明确约定竞业业务范围。；[EV-a392ee6d00766202] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：明确约定竞业地域范围]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：明确约定竞业地域范围。

三、建议优先修改

• 优先处理：建议补充明确工资金额或可计算标准；补充明确工资支付日期；补充明确工资支付方式。（对应风险：工资标准与支付）
• 优先处理：建议补充明确用人单位依法办理参保并缴费。（对应风险：社会保险缴纳）
• 优先处理：建议补充明确离职竞业限制期限；补充明确离职后按月经济补偿的金额或计算标准。（对应风险：离职竞业期限及补偿）
• 建议处理：建议调整以下已确认的不利安排：经济补偿及结算存在直接不利约定。（对应风险：经济补偿及结算）
• 建议处理：建议补充明确用人单位住所。（对应风险：用工主体与劳动者身份）
• 建议处理：建议补充明确期限类型；补充明确生效或起始日期。（对应风险：合同期限）
• 建议处理：建议补充明确劳动防护和安全培训。（对应风险：劳动保护与职业危害）
• 建议处理：建议补充明确约定竞业业务范围；补充明确约定竞业地域范围。（对应风险：竞业人员及秘密接触范围）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确具体工作岗位或职责；补充明确具体工作地点。（对应风险：工作内容和地点）
• 可选优化：建议补充明确工时制度及工作时间；补充明确休息休假安排。（对应风险：工时、休息与加班）
• 可选优化：建议补充明确劳动争议依法申请劳动仲裁。（对应风险：劳动争议处理）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、人工复核事项

• EMP-08-01 劳动保护与职业危害：人工复核：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。（人工核验优先级：MEDIUM）
• NC-03-01 竞业范围或补偿明显不当：人工复核：合理性判断所需事实尚不完整：明确约定竞业业务范围、明确约定竞业地域范围、离职竞业限制期限、离职后按月经济补偿的金额或计算标准、劳动者具体岗位、公司实际业务覆盖范围；不能据此直接认定范围合理或违法。（人工核验优先级：LOW）

七、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：用工主体与劳动者身份
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：乙方（签字）：张明远；全文；甲方（签章）：北京华诚智能科技有限公司；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：劳动者姓名与身份证明；用人单位名称；尚未覆盖：用人单位住所。
• 【风险点描述】：仍需补足：用人单位住所。
• 【缺失的法律后果】：用人单位住所尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确用人单位住所。
【证据定位】
• 关联风险：用工主体与劳动者身份

• 证据包ID：RULE-EMP-01-01
• 证据ID：SYN-b21fd9e569794ebf890d、SYN-77ae210d6fa985e3669b、SYN-8c280d4452d5311df3e5、SYN-09338f7c8d6efd04bd84
• 乙方（签字）：张明远 [支持：劳动者姓名与身份证明]: 乙方（签字）：张明远 委托代理人（签章）：李建国
身份证号：110101199205168637 2026年9月25日 2026年9月25日
• 全文 [支持：用人单位名称]: 解除或终止劳动合同协议书 甲方：北京华诚智能科技有限公司（用人单位）
乙方：张明远（职工姓名） 甲乙双方于2021年4月15日签订了劳动合同，合同期限至2027年4月14日。
• 甲方（签章）：北京华诚智能科技有限公司 [支持：用人单位名称]: 甲方（签章）：北京华诚智能科技有限公司
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：用人单位住所

2. 合同期限（EMP-02-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：合同期限
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：全文；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：终止日期；尚未覆盖：期限类型；生效或起始日期。
• 【风险点描述】：仍需补足：期限类型；生效或起始日期。
• 【缺失的法律后果】：期限类型；生效或起始日期尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确期限类型；补充明确生效或起始日期。
【证据定位】
• 关联风险：合同期限
• 证据包ID：RULE-EMP-02-01
• 证据ID：SYN-b50d2adddfe64b5618c3、SYN-45e42ab07f5076b1b678、SYN-3f462bd127cd8eaa01e0
• 全文 [支持：终止日期]: 解除或终止劳动合同协议书 甲方：北京华诚智能科技有限公司（用人单位）
乙方：张明远（职工姓名） 甲乙双方于2021年4月15日签订了劳动合同，合同期限至2027年4月14日。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：期限类型
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：生效或起始日期

3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未触发专项场景：试用期。

4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。

• 审查判断：未发现“试用期超过法定上限或重复约定”对应的不利条款或安排。

5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：工作内容和地点
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：具体工作岗位或职责；具体工作地点。
• 【风险点描述】：缺失：具体工作岗位或职责；具体工作地点。
• 【缺失的法律后果】：需核对工作内容和地点的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确具体工作岗位或职责；补充明确具体工作地点。
【证据定位】
• 关联风险：工作内容和地点
• 证据包ID：RULE-EMP-04-01
• 证据ID：SYN-648bf31efda9dce92d71、SYN-c35de29b517c50b40a1c
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：具体工作岗位或职责
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：具体工作地点

6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：工时、休息与加班
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：工时制度及工作时间；休息休假安排。
• 【风险点描述】：缺失：工时制度及工作时间；休息休假安排。
• 【缺失的法律后果】：需核对工时、休息与加班的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确工时制度及工作时间；补充明确休息休假安排。
【证据定位】
• 关联风险：工时、休息与加班
• 证据包ID：RULE-EMP-05-01
• 证据ID：SYN-9895e0cdac7eba607336、SYN-d8537ff90621a73f31df、SYN-fdc16d8800824bc434a4
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：工时制度及工作时间
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：休息休假安排
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：加班报酬或依法调休

7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：工资标准与支付
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式。
• 【风险点描述】：缺失：工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式。
• 【缺失的法律后果】：需核对工资标准与支付的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确工资金额或可计算标准；补充明确工资支付日期；补充明确工资支付方式。
【证据定位】
• 关联风险：工资标准与支付
• 证据包ID：RULE-EMP-06-01
• 证据ID：SYN-41a732e65a08f60e80a1、SYN-25f3275d746ae21d4b0b、SYN-3f8ec4b9ea0d8b31c4de
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：工资金额或可计算标准
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：工资支付日期
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：工资支付方式

8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：社会保险缴纳
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：用人单位依法办理参保并缴费。
• 【风险点描述】：缺失：用人单位依法办理参保并缴费。
• 【缺失的法律后果】：需核对社会保险缴纳的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确用人单位依法办理参保并缴费。
【证据定位】
• 关联风险：社会保险缴纳
• 证据包ID：RULE-EMP-07-01
• 证据ID：SYN-521291700f4f446604af、SYN-cb438d111edf9f3ca3b0
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：用人单位依法办理参保并缴费
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：个人应缴部分及代扣代缴

9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：缺失

• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：劳动保护与职业危害
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：劳动防护和安全培训。
• 【风险点描述】：缺失：劳动防护和安全培训。
• 【缺失的法律后果】：需核对劳动保护与职业危害的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确劳动防护和安全培训。
【证据定位】
• 关联风险：劳动保护与职业危害
• 证据包ID：RULE-EMP-08-01
• 证据ID：SYN-3078b8e32d43da6a4a01
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：劳动防护和安全培训

10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别已约定的专项培训服务期义务；另行签订协议的预备性表述不触发。

11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第1项
• 审查判断：合同已明确约定解除终止事由或协商一致。
【证据定位】
• 支持要素：解除终止事由或协商一致
• 条款编号：第1项
• 原文片段：1、因下列第（5）条情形，双方协商解除劳动合同：
(1)乙方提出辞职，甲方同意；
(2)合同到期，乙方提出不再续签；
(3)合同到期，甲方提出不再续签；
(4)乙方达到法定退休年龄；
(5)其他原因：因甲方经营结构调整及部门岗位优化，由甲方提出，经双方协商一致解除劳动合同。

12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：经济补偿及结算
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响

• 问题类型：风险条款
• 审查判断：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。另有基础义务约定：“上述经济补偿金按照乙方解除劳动合同前十二个月平均工资18000元/月计算。”；该正向约定不能消除上述不利条款的冲突。
• 【法律后果】：需核对经济补偿及结算的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议调整以下已确认的不利安排：经济补偿及结算存在直接不利约定。
【证据定位】
• 关联风险：经济补偿及结算
• 证据包ID：RULE-EMP-11-01
• 证据ID：SYN-0d26a4fb77b1f2bd645f
• 3、关于经济补偿金按以下第（2）条的约定执行： [支持：经济补偿及结算存在直接不利约定]:
(1)双方确认，甲方无需支付乙方经济补偿金。

13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：劳动争议处理
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：劳动争议依法申请劳动仲裁。
• 【风险点描述】：缺失：劳动争议依法申请劳动仲裁。
• 【缺失的法律后果】：需核对劳动争议处理的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确劳动争议依法申请劳动仲裁。
【证据定位】
• 关联风险：劳动争议处理
• 证据包ID：RULE-EMP-12-01
• 证据ID：SYN-faa4c328dbd7ff110394
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：劳动争议依法申请劳动仲裁

14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：竞业人员及秘密接触范围
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：（2）；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：人员范围及实际接触秘密；尚未覆盖：明确约定竞业业务范围；明确约定竞业地域范围。
• 【风险点描述】：仍需补足：明确约定竞业业务范围；明确约定竞业地域范围。
• 【缺失的法律后果】：明确约定竞业业务范围；明确约定竞业地域范围尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确约定竞业业务范围；补充明确约定竞业地域范围。
【证据定位】
• 关联风险：竞业人员及秘密接触范围
• 证据包ID：RULE-NC-01-01
• 证据ID：SYN-8f3a8e58a9026300d9a9、SYN-006f895b8fa69357fbb9、SYN-79f1f1ebf3c9dea21909
• （2） [支持：人员范围及实际接触秘密]: （2）乙方在劳动关系存续期间知悉的甲方商业秘密、技术资料、客户信息、经营数据等信息，在劳动合同解除后仍负有保密义务，保密期限为永久。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：明确约定竞业业务范围
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：明确约定竞业地域范围

18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：离职竞业期限及补偿
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：离职竞业限制期限；离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
• 【风险点描述】：缺失：离职竞业限制期限；离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
• 【缺失的法律后果】：需核对离职竞业期限及补偿的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。

• 【适用条件】：出现离职、解除、终止安排时适用
• 【正式建议】：建议补充明确离职竞业限制期限；补充明确离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
【证据定位】
• 关联风险：离职竞业期限及补偿
• 证据包ID：RULE-NC-02-01
• 证据ID：SYN-9e07188e1837df35b60a、SYN-33f0c3ee8bbe50b65026
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：离职竞业限制期限
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：离职后按月经济补偿的金额或计算标准

19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

• 处理建议：人工复核：合理性判断所需事实尚不完整：明确约定竞业业务范围、明确约定竞业地域范围、离职竞业限制期限、离职后按月经济补偿的金额或计算标准、劳动者具体岗位、公司实际业务覆盖范围；不能据此直接认定范围合理或违法。
• 覆盖状态：待核验
• 审查判断：合理性判断所需事实尚不完整：明确约定竞业业务范围、明确约定竞业地域范围、离职竞业限制期限、离职后按月经济补偿的金额或计算标准、劳动者具体岗位、公司实际业务覆盖范围；不能据此直接认定范围合理或违法。
• 【适用条件】：始终适用
• 【复核提示】：人工复核：合理性判断所需事实尚不完整：明确约定竞业业务范围、明确约定竞业地域范围、离职竞业限制期限、离职后按月经济补偿的金额或计算标准、劳动者具体岗位、公司实际业务覆盖范围；不能据此直接认定范围合理或违法。

20. 劳动成果与知识产权归属（EMP-IP-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“劳动成果与知识产权归属”对应的不利条款或安排。